

1501158-36.2020.8.26.0189

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mauricio Ferreira Fontes

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL VINICIOS DE SOUSA CPF da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Ref. Boletim de Ocorrência nº: 261/2020 (2ª Via)- DISE

Vistos.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL celebrada entre o Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Raul Gonçalves Junior , 850, Fernandopolis - SP - cep 15612-090

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

1501158-36.2020.8.26.0189

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL VINICIOS DE SOUSA CPF da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Ref. Boletim de Ocorrência nº: 261/2020 (2ª Via)- DISE

Vistos.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL celebrada entre o Ministério Público e o(a) autor(a) do fato, com fundamento no art. 76, caput da Lei nº 9.099/95.

Tendo em vista o cumprimento da pena transacionada, declaro extinta a punibilidade do(a) autor(a) do fato RAFAEL VINICIOS DE SOUSA, com fundamento legal no art. 84, § único, da Lei nº 9.099/95, pela infração, em tese, ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que as partes abriram mão da intimação em caso de homologação da

transação e de eventual extinção, por não lhes causar prejuízo, e que também renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se as comunicações e anotações de praxe.

Ante a manifestação favorável do Ministério Público e o laudo de exame químico-toxicológico juntado às fls. 19/21 e 94/96, autorizo a incineração da(s) substância(s) entorpecente(s) apreendida(s) às fls. 07/09. Deverá a autoridade responsável pela incineração observar o procedimento legal e, em especial, os termos do artigo 50, parágrafos 4º e 5º, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a DESTRUIÇÃO dos seguintes objetos apreendidos no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/09:

- 1) Materiais de construção - Pre-fabricado - plástico - Observação: vários retalhos plásticos de cor laranja; e
- 2) Materiais de construção - Pre-fabricado - plástico - Observação: um rolo de saquinhos plásticos transparentes.

Autorizo a DEVOLUÇÃO dos seguintes objetos apreendidos no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/09 aos respectivos proprietários:

- 1) Papelaria/Livraria - Caderno/Bloco - Observação: caderneta referente a benefícios da 1ª vara criminal da comarca votuporanga, em nome de Rafael Vinícius de Sousa;
- 2) Documentos - Carteira de trabalho - CTPS - Observação: em nome de Rafael Vinícius de Sousa;
- 3) Papelaria/Livraria - Outros-Papelaria/Livraria - Observação: uma folha de papel pautado, contendo anotações manuscritas e um pequeno retalho grampeado com anotações manuscritas; e
- 4) Papelaria/Livraria - Outros-Papelaria/Livraria - Observações: conta de água sabesp em nome de Rafael Vinícius de Souza, contando endereço rua perciliano de almeida, 266, fernandópolis-SP - CEP15600-0430.

Defiro a liberação do veículo apreendido ao respectivo proprietário:: Placas: NRT2804; Chassis: 9C2ND1010DR301617; Proprietário: Edvaldo Brazao Júnior; Tipo: Motociclo; Marca: Honda/NX 400I Falcon; Cor: Vermelho.

Eventuais óbices administrativos (despesas e custas administrativas) deverão ser recolhidos pelo(a) proprietário(a), em sendo o caso.

Expeça-se ofício para liberação, endereçado à unidade policial de origem do Termo Circunstanciado.

Servirá a presente sentença, por cópia digitada, como OFÍCIO à DISE, para incineração do entorpecente, destruição e devolução dos objetos.

Após, ao arquivo.

P.I.C.

Fernandópolis, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

AO EXMO DR
DELEGADO DE POLÍCIA DA D.I.S.E.
FERNANDÓPOLIS / SP